

חובת דיווח והנחיות לפעולה באירועי חירום בבתי הספר תשפ"ג

כללי:

1. מסמך זה מתאר בתמציתיות את חובת הדיווח וההנחיות לפעולה באירועים של אלימות, סמים ואובדנות. הוא אינו תחליף לחוזר מנכ"ל <https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=341>
2. מסמך זה יסייע לכם לשמור על כללי חובת הדיווח וכן הוא נועד להזכיר לכם, כי בכל אירוע אתם לא לבד וכי מערך ההדרכה והפיקוח עומד לרשותכם.
3. דיווח על חשד להתעללות או על פגיעה בתלמיד אינו הטלת אשמה ואין בו עברה על קוד אתי או מקצועי, אלא בקשה לחקירה ולבדיקה. חובת הבדיקה וההוכחה כי הפגיעה אכן התרחשה אינה מוטלת על המדווח אלא על עו"ס לחוק נוער או על המשטרה.
4. חובת הדיווח גוברת על חובת חיסיון.
5. יש לדווח בכתב. לתעד מועד דיווח ומי קיבל אותו.
6. על איש צוות לקבל מידע ולהימנע מחקירה. במידה ויש מספר תלמידים מעורבים, יש לשוחח עם כל תלמיד בנפרד.
7. מנהל/ת בית הספר וכל אנשי הצוות המטפלים באירוע הפגיעה יתעדו לעצמם את כל הצעדים שנקטו במהלך הטיפול באירוע.

פגיעות מיניות

פגיעות מיניות	על מי חלה חובת דיווח	למי מדווחים ע"פ חובת דיווח והנהל	ידוע בתוך בית הספר	הנחיות והערות
מבוגר פוגע				*בכל מקרה של התלבטות ניתן להתייעץ עם עו"ס לחוק נוער
פגיעה מינית ע"י אדם זר	על מי שבפניו נחשפה הפגיעה	עו"ס לחוק נוער או משטרה	יועץ, פסיכולוג, מנהל, מדריך מפקחת על היעוץ, מפקח כולל	בפגישה עם ההורים הם יעודכנו בדבר זכותם להגיש תלונה במשטרה, יקבלו מידע ביחס למערך התמיכה הרגשית בתלמיד ולאופן הטיפול באירוע, וכן יעודכנו בדבר חובת הדיווח לפקיד הסעד או למשטרה.
פגיעה מינית המתרחשת במסגרת חינוכית או טיפולית	על מי שבפניו נחשפה הפגיעה	עו"ס לחוק נוער או משטרה	יועץ, פסיכולוג, מנהל, מדריך מפקחת על היעוץ, מפקח כולל	בפגישה זו יעודכנו ההורים בדבר זכותם להגיש תלונה במשטרה, יקבלו מידע ביחס למערך התמיכה הרגשית בתלמיד ולאופן הטיפול באירוע, וכן יעודכנו בדבר חובת הדיווח לפקיד הסעד או למשטרה.
גילוי עריות	על מי שבפניו נחשפה הפגיעה	עו"ס לחוק נוער או משטרה	יועץ, פסיכולוג, מנהל, מדריך מפקחת על היעוץ, מפקח כולל אין לידע הורים!!!	אם הפגיעה היא בתוך המשפחה (בין אחים למשל), ייעשה יידוע ההורים על ידי עו"ס לחוק נוער
פגיעה מינית בין תלמידים	על מי שבפניו נחשפה הפגיעה לידע יועץ או מנהל	על מי שבפניו נחשפה הפגיעה לידע יועץ או מנהל	יועץ, פסיכולוג, מנהל, מדריך	במקרה של חשיפת אירוע של פגיעה מינית בבית הספר על איש הצוות שנחשף בפניו האירוע, היועץ החינוכי או הפסיכולוג, לשוחח עם התלמיד הנפגע או עם מי שדיווח על האירוע. כאשר יש צורך לשוחח עם יותר מתלמיד אחד חשוב לעשות זאת עם כל אחד

מהם בנפרד ולקבל מהם מידע ראשוני אודות הפגיעה. יש להימנע מחקירת התלמידים המעורבים. החקירה תיעשה רק על ידי מי שהוסמך לכך בחוק (עו"ס לחוק נוער, חוקר ילדים) תוקם ועדה בין מקצועית באחריות המפקחת על היעוץ. משתתפים: המפקחת על היעוץ, עו"ס לחוק נוער יועץ, מנהל ומדריך 1. יש לשקול, על פי הצורך, הפרדה בין הפוגע לנפגע (מדובר בהרחקת הפוגע מן הנפגע). 2. יש לטפל בנפגע. 3. יש לטפל בפוגע. 4. יש לדווח לפי מנהל זה. 5. יש להבטיח את פרטיותם של המעורבים. 6. יש להתייחס במקרה הצורך לסביבה: למעגלי פגיעה, לכיתה, לשכבה, למורים ולהורים 7. יש להבטיח מוגנות לכלל תלמידי בית הספר. היועץ או הפסיכולוג החינוכי, רצוי בנוכחות המנהל ובתיאום מראש עם עו"ס לחוק נוער ועם המשטרה, יידעו את הורי התלמיד הפוגע, בנוכחות התלמיד, אודות הפגיעה ואודות הדיווח. יש לקחת בחשבון שיקולים של טובת התלמיד ושל אי פגיעה במהלך החקירה על מנהל בית הספר להיפגש לפחות פעם אחת לשיחה עם התלמיד הנפגע ועם הוריו כדי להעביר מסר של תמיכה בתלמיד והגנה עליו, וכן לפחות פעם אחת עם התלמיד הפוגע ועם הוריו כדי להעביר להם את המסר שההתנהגות הפוגעת היא מחוץ לחוק ולנורמות ההתנהגות המקובלות וכי יש צורך לטפל בהתנהגות זו כדי להפסיקה. כמוכן יש לומר לתלמיד הפוגע כי אף שהתנהגותו אינה מקובלת בשום אופן, בית הספר רואה את עצמו אחראי לו.	מפקחת על היעוץ, מפקח כולל	מפקח על היעוץ		
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-1/HoraotKeva/K-2009-3b-2-1-11.htm				

אובדנות

אובדנות	על מי חלה חובת דיווח	למי מדווחים ע"פ חובת דיווח והנהל	ידוע בתוך בית הספר	הנחיות והערות
אמירה אובדנית: (ישירות או דרך משהו אחר או תוכן אובדני)	חובת הדיווח במידי על כל איש צוות ליועץ ולמנהל	חובת מידית דיווח להורים במקרה ואין אפשרות לדווח להורים או שאין שיתוף פעולה מצידם יש לדווח לעו"ס לחוק נוער	יועץ, פסיכולוג, מנהל, מדריך מפקחת על היעוץ, מפקח כולל לפיקוח יש לדווח כאשר יש אמירה שמצביע על כוונה או תוכנית	על היועץ, לשאול מה כוונתו מאחורי האמירה: 1. האם אילו מחשבות אובדנות? 2. האם יש כוונת אובדנות? 3. האם יש תוכנית להתאבד? במידה ואין יועץ או פסיכולוג על איש הצוות לשאול מה כוונתו מאחורי האמירה ☒ חשוב שהיועץ יקיים היוועצות עם מדריך ייעוץ, עם הפסיכולוג, עם המנהל ועם המחקר לגבישליחה להערכה פסיכיאטרית או לטיפול. אם אין פסיכיאטר זמין, יש להפנות לחדר מיון להערכת מסוכנות. ☒ אם יש כוונה ו/או תוכנית היועץ יבקש מההורים לקחת את התלמיד מידית להערכה פסיכיאטרית. ☒ אם יש כוונה/תוכנית יש להשגיח על התלמיד עד להערכת הפסיכיאטר. ☒ בהמשך, לאחר התייעצות יש להפנות את התלמיד לטיפול. ☒ על היועץ לבנות לתלמיד תוכנית ביטחון. ☒ על היועץ לערוך חווה עם התלמיד. ☒ בעת אירוע אובדני היועץ למפות מעגלי סיכון של כלל התלמידים.
				https://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/arc/se4ak2_9_1.htm

אלימות

אלימות	על מי חלה חובת דיווח	למי מדווחים ע"פ חובת דיווח והנהל	ידוע בתוך בית הספר	הנחיות והערות
באירועים כגון איום וסחיטה, גרימת סק בזדון, פריצה והצתה ומשיאת משק	מנהל בית הספר	הגשת תלונה למשטרה	יועץ, פסיכולוג, מנהל, מדריך מפקחת על היעוץ	במידה והתלמידים היו עדים לפגיעה או שמעו עליה, יש לעשות עבודה בנושא עם כל התלמידים על פי מעגלי הפגיעה
אלימות ע"י אדם זר	על מי שבפניו נחשפה הפגיעה	עו"ס לחוק נוער או משטרה	יועץ, פסיכולוג, מנהל, מדריך מפקחת על היעוץ	הגשת תלונה עיי ההורים ע"פ רצונם
אלימות ע"י אדם מוכר	על מי שבפניו נחשפה הפגיעה	עו"ס לחוק נוער או משטרה	יועץ, פסיכולוג, מנהל, מדריך מפקחת על היעוץ	
אלימות בתוך משפחה	על מי שבפניו נחשפה הפגיעה	עו"ס לחוק נוער או משטרה	יועץ, פסיכולוג, מנהל, מדריך מפקחת על היעוץ	אין לידע הורים!!!
אלימות בין תלמידים	על מי שבפניו	משטרה	יועץ, פסיכולוג, מנהל, מדריך	דיווח למשטרה ע"פ חומרת האירוע

	מפקחת על היעוץ		נחשפה הפגיעה	
https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=341 https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-1/HoraotKeva/K-2009-3b-2-1-11.htm https://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/arc/s2ak2_1_2.htm				

סמים

סמים	על מי חלה חובת דיווח	למי מדווחים ע"פ חובת דיווח והנהל	ידוע בתוך בית הספר	הנחיות והערות
כאשר יש מידע על מעורבות בסמים בתוך בית ספר או מחוץ לבית הספר	חובת הדיווח חלה על המנהל	דיווח לקצין /עובד נוער במשטרה/ או היועצות עימו. ידוע הורים על דיווח למשטרה	יועץ, פסיכולוג, מנהל, מדריך מפקחת על היעוץ	1. במקרה ולא ניתן לידע הורים יש לידע עו"ס לחוק נוער! 2. אין להוציא תלמיד מבית הספר בגין עבירת סמים. 3. ככלל, חקירת התלמיד תיערך בתחנת המשטרה ולא בין כתלי בית הספר אלא במקרים חריגים על פי דרישת המשטרה. 4. המנהל אינו רשאי לחקור תלמידים או להעסיק חוקר פרטי כדי לגלות משתמשים אחרים או לדרוש בדיקות שתן, גם אם יש הסכמה בכתב של התלמידים ושל הוריהם. פעולות אלה הן בסמכות המשטרה. 5. יש לבנות תכנית חינוכית טיפולית עבור התלמיד בבית הספר או מחוץ לבית הספר
				https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=341